

七、《摩奴法典》

摩奴是印度傳說中的人物，但摩奴法典却是反映古代印度社会經濟狀況的重要資料。这里选录的若干条，譯文据《古代世界史資料选讀》第一卷《古代东方》中的俄譯本，参照田边繁子的日譯本《摩奴法典》(1954)和埃里曼諾維茨的俄譯本《摩奴法典》(1960)。

(1) 摩奴法典的性质

I.102: 为了在应有的次序上确定他〔婆罗門〕和其他〔种姓〕〔成員〕的义务，自在神^①之子，賢明的摩奴，編制了这一〔神圣的法〕典。

I.107: 在这个〔典籍〕上，充分地闡明了人們各种行为的善恶，以及四种姓生活的永恒規則。

I.108: 在神圣的天启^②中所闡明的和在神圣的法典中所記載的最高的法是生活的規則，因此，願意自己幸福的再生^③，須永远遵循它。

(2) 奴隶制

VIII.415: 在旗下被俘的，为了給养的奴隶，在家中生的，买来的，贈与的，继承来的和由于处罰而为奴的——七种奴隶就是这样。

VIII.416: 妻、子与奴隶，此三者被认为沒有财产，他們所获得

① 自在神指梵天。

② 天启(sruti)——按 II 卷 10 条的解釋系指吠陀而言。

③ 指首陀罗以外的三种姓。

的財富屬於他們的所有者。

VII. 417: 婆羅門可以確信不疑地享有首陀羅(奴隸)^①的財產,因為他沒有任何財產,其主人可以占有他的財產。

VIII. 177: 債務者償還債務甚至可用勞動,假若他是同等的或較低的種姓^②,然而假若是較高的,使其逐漸償還。

IX. 229: 無力支付罰金的刹帝利、吠舍與首陀羅,應以勞動支付,婆羅門則使其逐漸支付。

(3) 種姓制^③

I .31: 他(梵天)為了世界的繁榮,用自己的口、雙手、雙腿與雙腳相應地創造了婆羅門、刹帝利、吠舍與首陀羅^④。

I .87: 為了保護一切創造物,光輝的他^⑤對由其口、雙手、雙腿與雙腳生出來的,規定了特定的〔義務與〕職業。

I .88: 這樣,他給婆羅門規定了教授與學習吠陀,為自己與為他人祭祀,以及布施與接受〔施舍物〕。

I .89: 他給刹帝利規定了保護人民,施與施舍物,祭祀,學習吠陀以及節制現世享樂。

I .90: 吠舍則牧畜,施舍,祭祀,學習吠陀,商業以及高利貸業,農業。

I .91: 但是主宰給首陀羅指定了唯一的職務——溫順地為這些〔再生的〕種姓服務。

① 此處之首陀羅當指淪為奴隸的首陀羅而言。

② “闍提”——“同等的或較低的”系對債權者而言。其下句之“較高的”亦同。

③ “種姓”這一概念,在法典中使用兩個名詞,即瓦爾那(varna)與闍提(jati)。涉及到四種姓的條文,多用瓦爾那,但有時也用闍提。此處譯文都用“種姓”這一術語。

④ 參閱上文《梨俱吠陀》X.12

⑤ “他”指梵天而言,以下兩條亦同。

I.93: 婆羅門，由于从〔梵天〕身体的最高尚部分出生，由于最先出生且掌握〔吠陀知識〕，因而理应为一切創造物的主宰。

I.96: 一切生物中最优秀的是动物，在动物中最优秀的是有理性的，在有理性的之中最优秀的是人，在人之中最优秀的是婆羅門。

VIII.279: 低級种姓的人用肢体的那一部分伤害了高級种姓的人，就須将他的那一部分割断，摩奴的指示就是这样。

VIII.413: 可是首陀罗，买来的或非买来的（雇佣的），婆羅門主人得强迫其执行〔甚至〕屈辱的服役，因为他是自在神創造出来为婆羅門服役的。^①

VIII.414: 首陀罗（奴隶），即使已被自己的主人解放，也不能免去服役的义务，因为服役对他是与生俱来的，誰能使其由此解放？

VIII.418: 〔国王〕应极力使吠舍与首陀罗执行自己的劳动，因为他们逃避自己的义务时，則使这个世界动摇。

IX.322: 刹帝利无婆羅門不能幸福，婆羅門无刹帝利不能昌盛，婆羅門与刹帝利巩固地結合起来，則無論現〔世〕或来世都将幸福。

X.64: 假若首陀罗女子与婆羅門处于夫妇的情况下所生之女，〔此女又与婆羅門結婚，如此繼續〕，則最低級种姓在第七代可达最高級种姓。

X.65: 〔这样〕首陀罗則达于婆羅門等級，而婆羅門則降至首陀罗等級^②，可是要知道，〔这对〕刹帝利与吠舍的子孙亦同。

① Г. Ф. 伊林在“古印度法典中的首陀罗和奴隶”一文中（見苏联《古代史通报》1950年第二期），指出此处 *dasya* 一字不应譯作奴隶而应譯为服役。茲根据伊林意見翻譯。

② 婆羅門之子与首陀罗之女所生之子，以及此子之子孙代代与首陀罗之女結婚，則第七代的子孙便成为首陀罗。

X. 96: 低級出生者因貪欲而以高級的职业为生, 則国王剝夺其财产後, 应立即放逐之。

X. 97: 不好地执行了自己的义务, 比很好地执行了他人的为强, 因为按执行他人的义务而生活的人, 立即喪失[自己的]地位。

X. 99: 首陀罗因再生受妻子[飢餓]死亡威胁而不能为之服务时, 得以手工业为生。

X. 121: 可是, 首陀罗[如不能靠为婆罗門服役以維持自己], 而希望掙錢謀生, 則可服役于刹帝利, 或者首陀罗可为富有的吠舍服役以維持生活。

X. 122: 可是, 他为了天, 也为了[今世和来世]两方面目的, 須服役于婆罗門, 因为他如果經常失忠于婆罗門, 那个目的便可达到。

X. 123: 服役于婆罗門是首陀罗最好的职业, 因为不管他作了其他什么, 对他都沒有什么結果。

X. 129: 首陀罗不应积累財富, 即使他們能够[作到这点], 因为首陀罗如获得財富, 就会压制婆罗門。

XI. 127: 杀害刹帝利, [其贖罪]規定为杀害婆罗門(苦行)的四分之一, 杀害吠舍为八分之一, 但要知道, 杀害善良的首陀罗为十六分之一^①。

① 杀害四种姓的具体处分, 法典中規定:

1. 杀害婆罗門的处分: X. 232 規定, 杀害婆罗門者与伪造国王布告等罪相同, 处以死刑; XI. 73 規定, 杀害婆罗門者須受十二年的戒行。

2. 婆罗門非故意杀害了刹帝利时: XI. 126 中規定須給与千头牝牛与一头牡牛, 或受三年的戒行(XI. 129)。

3. 婆罗門杀害了有德的吠舍时, XI. 130 中規定受一年的戒行, 或給千头牝牛与一头牡牛。

4. 杀害首陀罗的人, 在 XI. 131 中規定須受六个月的戒行, 或給与婆罗門十头白牝牛与一头牡牛。

(4) 国王与官吏

Ⅶ. 2: 这整个〔世界〕, 按照法規, 須由依吠陀規定受了淨法的刹帝利来保护。

Ⅶ. 3: 因为当沒有国王时, 人們由于恐惧便散居各处, 主宰为了保护这整个〔世界〕, 便創造了国王,

Ⅶ. 4: 而把因陀罗、風、雅馬、太阳、火、梵倫那、月以及財富的主宰(庫貝拉)的永恒的一部分融合一起。

Ⅶ. 5: 因为国王是由这些主要的神的一部分造成的, 所以他以其光輝凌駕于一切生物。

Ⅶ. 6: 他象太阳一样, 眼睛与心燃燒着, 地上的任何人都不能看他。

Ⅶ. 7: 按其威力, 他象阿耆尼、伐育、太阳、索馬、公平裁判之王(雅馬)、庫貝拉、梵倫那和偉大的因陀罗。

Ⅶ. 8: 国王〔即使他还〕幼小, 也不应在念头上认为他只是人而加以輕視, 因为他是帶有人之外形的偉大的神。

Ⅶ. 20: 假如国王沒有不断地懲罰那些应当受懲罰的人, 那么較强的人就会把較弱的人象把魚放在铁签子上一样地燒死。

Ⅶ. 21: 烏鴉就要啄食供神的餡餅, 而狗就会舐供神的食物, 任何人也不会有财产了, 下层人就会占据上层人的位置。

Ⅶ. 24: 运用懲罰而犹豫不决, 則一切种姓都要被破坏, 一切法律都要被毀掉, 全民的暴动也会爆发起来。

Ⅶ. 25: 凡在消灭罪犯的黑色、紅眼的刑杖^①起作用的地方,

① 刑杖为刑罰之象征。

假如首領很好的監視，則那里的臣民就不会騷动。

Ⅶ. 218:〔国王〕应在自己一切的东西里放入解毒剂和药，应經常在身上带着作为解毒剂用的宝石。

(5) 賦稅

Ⅶ. 127: 考虑了买卖的价格，道路的〔距离〕，食物与調味品的〔用費〕以及商品保管費以后，国王須使商人納稅。

Ⅶ. 128: 在考虑了以后，国王須經常在国内規定賦稅，使国王和生产者得以享受报酬。

Ⅶ. 129: 象水蛭、牛犢与蜜蜂慢慢地摄取自己的食物一样，国王須漸漸地征收年稅。

Ⅶ. 130: 国王应征收牲畜与黄金的五十分之一^①，谷物的八分之一、六分之一或十二分之一^②。

Ⅶ. 131: 他还应征收六分之一的木、肉、蜜、油、香料、药草、汁、花、根和果实，

Ⅶ. 132: 叶子、蔬菜、草、皮革、芦草和粘土的制品、器皿以及所有的石制品。

Ⅶ. 138: 所有专门技能的手工业者和靠自己劳动为生的首陀罗，国王可以使之一个月(为自己)服一天的劳役。

Ⅶ. 139: (国王)不应过分貪婪的〔征稅〕而剪断自己或他人的根，因为剪断的根对自己和他人都有損害。

X. 119: 他(国王)的义务是胜利；他不应在危險中逃走；应以武器保护吠舍，征收法定的賦稅。

X. 120: 从吠舍那里，〔应征收〕谷物的八分之一，〔其他收入〕

① 当为利得的五十分之一。

② 当为收获的八分之一、六分之一，或十二分之一。

的二十分之一,至少一卡尔沙朋那^①。首陀罗与所有专业的手工业者,須为国王服劳役〔以代稅〕。

(6) 战争

Ⅶ. 87: 保护自己人民的国王,当力量上相等的、較强的或較弱的〔敌人〕挑衅时,应記住刹帝利义务,不得迴避战斗。

Ⅶ. 89: 国王在交战中情願相杀,极力奋战,且不脫逃者,則赴天国。

Ⅶ. 90: 当与敌人交战时,勿用不守信义的武器,带齿的箭,带毒的箭,以及在尖端用火燒紅了的箭杀其敌人。

Ⅶ. 91: 〔假若他自己留在战車上〕,則不应杀死下到地上来的,合掌而央求宥恕的,飄散着头发的,坐着的,說“我是你的”的,

Ⅶ. 92: 睡眠的,未着环甲的,裸体的,沒有武器的,未参战而〔只是〕观看的,与其他人作战的,

Ⅶ. 93: 武器被折毀的,罹病的,重伤的,被惊恐着的,逃走的,〔在所有这些情况下〕須記住真正〔战士〕的义务。

Ⅶ. 96: 战車、馬、象、伞、金錢、谷物、牲畜、妇女(女奴)、一切物品和非貴金屬,应归〔在决斗中〕的战胜者。

Ⅶ. 97: (兵士)应把〔战利品〕的最好部分給国王,吠陀圣典这样的指示着;共同夺取的,应由国王分配給所有的士兵。

Ⅶ. 102: 他应經常准备应用武力,經常發揮勇敢精神,經常隱藏机密,以及經常探查敌方的弱点。

Ⅶ. 103: 經常准备应用武力的,全世界畏惧之,因此,应以武力使一切生类屈服于自己。

① 朋那乃貨幣与重量单位,合九点七六克。

Ⅶ. 106: 应象苍鹭那样考虑方策, 象兕那样逃〔向安全地方〕, 应象狼那样夺取〔战利品〕, 象狮子那样发挥勇气。

Ⅶ. 198: 应尽力利用调解、收买、招引〔他们中间〕的不和种子, 或并用或分别用所有〔这些方法〕, 以战胜敌人。任何时候也不用战争, 〔假如可能避免它的话〕。

Ⅶ. 199: 因为交战双〔方〕在战斗中胜利抑或失败, 预先并不知道, 所以〔国王〕应避免战斗。

Ⅶ. 201: 胜利后, 应尊敬〔被征服国的〕诸神与善良的婆罗门, 应减轻赋税并宣告没有危险。

Ⅶ. 202: 确知所有他们(被征服国居民)的希望以后, 应在那里拥立他的(被征服国王的)亲人, 并应缔结和约。

(7) 婚姻与家庭

Ⅲ. 13: 首陀罗之妻规定为首陀罗妇女, 吠舍则首陀罗和自己的种姓, 刹帝利则前两者和自己的〔种姓〕, 婆罗门则前〔三〕者和自己的〔种姓〕。

Ⅲ. 51: 有理智的父亲, 不应因女儿而受取报酬, 那怕是很微小, 因为由于贪欲而受取报酬的人, 就是出卖自己女儿的人。

Ⅲ. 56: 那里妇女受尊敬, 那里神满意; 而那里她们不受尊敬, 则一切对神的崇拜皆无效果。

V. 154: 丈夫, 〔即使〕行为恶劣, 背叛妻子, 或失去了好的品质, 但贞节之妻应始终象神那样的尊敬之。

Ⅸ. 3: 〔女子〕幼时父监护之, 壮时夫监护之, 老年时子监护之, 女子在任何时候也不适宜于独立。

Ⅸ. 46: 无论被出卖, 或被离弃, 妻都不能从自己的丈夫那里解脱。我们知道这是生主(Prajapati)昔时所制定的法。

IX. 81: 不生子之妻在第八年可更換之, 生子而死掉者——在第十年, 只生女孩者——在第十一年, 可是愛爭吵者——可立即更換之。

IX. 85: 假若再生从自己和其他〔种姓〕娶妻, 則她們的年紀、尊敬〔的程度〕和房屋, 应按种姓的秩序。

IX. 91: 假若未出嫁的〔少女〕自己寻找丈夫, 無論她或她所嫁給的人都不犯罪。

IX. 153: 〔婆罗門妻所生之子〕从〔婆罗門的〕遺產中取四分, 刹帝利（种姓）之妻所生之子——三分, 吠舍（种姓）之妻所生之子——二分, 首陀罗（种姓）之妻所生之子——应取一分。

IX. 194: 在〔婚礼的〕圣火前給予的, 在婚礼的仪仗之前給予的, 作为爱的标志給予的, 以及从兄弟、母亲与父亲那里得来的——妇女的財產总共就这六种。

IX. 208: 兄弟中之某人, 沒有耗用父亲的財產, 而以自己的劳动获得的东西, 这种只由于他的努力的获得物, 他如不願意, 可以不給〔其兄弟〕。

（8）土地关系

VII. 245: 假若在两个村落之間, 发生了有关边界的爭执, 国王应在究耶修塔月^①, 当界标最容易看清之时, 定其边界。

VIII. 262: 关于旱田、水井、貯水池、庭园以及家宅边界的决定, 依邻人〔之证言〕。

VIII. 263: 人們对边界的标志发生爭执时, 假若邻人作了伪证, 則国王应对他們各处以中等罰金。

VIII. 264: 胁迫将家屋、貯水池、庭园、或旱田占为己有者, 应处

^① 究耶修塔月相当于5—6月。

以五百〔朋那〕的罚金。〔假若他〕不知道而〔侵入他人之土地时〕，应处以二百〔朋那〕的罚金。

IX. 291: 把不是谷物种子的东西〔当作种子〕出卖，拿走〔已播种的〕种子，以及破坏边界〔标志〕者，应处以肉刑。

(崔连仲译，录自《古代世界史通讯》第 213—221 页)

八、《那罗陀法典》

《那罗陀法典》最后编成约在公元四、五世纪，时间较《摩奴法典》为晚。以下一些关于奴仆和奴隶的条文，据《东方圣书》第三十三卷英译本转译。

V.22: 雇佣奴仆有三种：上等的、中等的和下等的。他们的劳动报酬依其技能及贡献的价值而定。

V.23: 士兵属于上等的，农夫属于中等的，制陶工属于下等的。这就是三种雇佣奴仆。

V.25: ……其余就是奴隶，从事不洁净的劳动。奴隶有十五种：

V.26: 家生的，买得的，得自赠送的，得自继承的，饥荒时受给养的，由其合法主人抵押来的，

V.27: 免除重债的^①，战时俘虏的，赌博赢得的，来投说“我是你的(奴隶)”的，为苦行而变节的，在约定期间为奴的，

V.28: 为得给养而沦为奴隶的，因与女奴隶婚配而为奴的，自卖为奴的。这些就是法定的十五种奴隶。

V.29: 以上奴隶中的前四种，除非出于其主人的好意，不得免于奴籍。他们的奴籍是世代相承的。

① 即欠了重债，以人身抵偿为奴。——译者